ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ПОСТАЧАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ТА ХОСТИНГУ

м. Харків 2022 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТЛ Інтернет-сервіс», надалі «Виконавець», в особі директора Сєдової Ольги Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі, що надалі іменується «Абонент», послуги, передбачені цим Договором.

Даний договір є публічним, і згідно ст. ст.. 633, 641 і гл.63 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептом даної Оферти (далі Договора) Абонентом і Виконавцем.

Терміни і визначення, що використовуються в цьому Договорі.

Аккаунт — обліковий запис на сервері Виконавця, де зберігається інформація Абонента для виходу на сайт. Створення аккаунту породжує сукупність прав Абонента по відношенню до розрахованої на багато користувачів системи, що утворюється після реєстрації у вигляді «облікового запису» на веб-сервері Виконавця. Визначається наявністю власного імені (Логіна), Пароля і домашнього каталогу.

Абонент – особа, яка здійснила платіж за легітимними реквізитами, достатніми для його ідентифікації як суб'єкта правовідносин і яка отримала Пароль і Логін, що дозволяють скористатися послугами за цим договором. Всі дії, вчинені з використанням Логіну та паролю Абонента, розглядаються Виконавцем як дії, вчинені Абонентом особисто.

E-mail – електронна пошта.

Web-сайт (веб-сайт) — електронне представництво Абонента в мережі Інтернет, інформаційно-інтерактівний ресурс.

DNS-сервери — сервери доменних імен, що містять конфігураційні файли зареєстрованого домену.

Кабінет Абонента – особистий аккаунт клієнта, в якому він має можливість управляти рахунками, робити замовлення, проводити платежі і таке інше. Кабінет клієнта знаходиться на сайті Виконавця http://my.itldc.com

Логін — унікальний для веб-сервера Виконавця набір букв та цифр, який у поєднанні з Паролем слугує ідентифікатором Абонента.

Пароль — набір букв і цифр, який у поєднанні з Логіном, слугує ідентифікатором Абонента.

Програмна продукція — результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (її компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів.

Спам — масова розсилка листів з інформацією рекламного, комерційного або агітаційного характеру іншим користувачам Інтернету без їх згоди, використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і таке інше) як контактні координати при здійсненні будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої частини Інтернету були здійснені ці дії.

Сервер - програмно-апаратна обчислювальна система, що виконує сервісні функції по запиту Абонента, надаючи йому доступ до певних ресурсів.

Хостинг – послуга, що включає надання дискового простору для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі Інтернет.

1. Загальні положення

1.1. За даним договором Виконавець переймає на себе обов'язок надавати Абонентові такі послуги:

- передача Абоненту права на користування дисковим простором на устаткуванні Виконавця відповідно до вибраного і сплаченого тарифного хостинг-плану для розміщення інформації Абонента і зберігання на вказаному просторі інформації Абонента протягом сплачених термінів;
- постачання програмної продукції Абонента за допомогою мережі Інтернет його покупцям, споживачам тощо шляхом доступу їх до програмних продуктів Абонента, розміщених на сервері Виконавця;
- відкриття аккаунта (з наданням унікального логіна і пароля, що дозволяють йому розміщувати інформацію на устаткуванні Виконавця);
- підтримку первинного і вторинного сервера імен DNS для доменів, що використовуються;
- використання всіх доступних програм і функцій відповідно до вибраного і сплаченого тарифного плану;
- надання по електронній пошті і телефону технічної підтримки;
- інші послуги, описані на сайті Виконавця http://my.itldc.com.

1.2. Розмір і технічні характеристики хостинг-аккаунта для розміщення web-сайту Абонента, а також вартість послуг за даним договором визначаються тарифним планом, обраним Абонентом на сайті Виконавця на сторінці: http://my.itldc.com.

2. Права і обов'язки сторін

2.1. Виконавець зобов'язався:
2.1.1. Надавати послуги, вказані в п.1.1 цього Договору, належним чином і в строк відповідно до умов цього Договору і в рамках вибраного і сплаченого Абонентом тарифного плану.
2.1.2. Забезпечувати постійне цілодобове підключення устаткування до мережі Інтернет за винятком періодів, необхідних для проведення технічних робіт, для розміщення інформації і обслуговування Абонента
2.1.3 Не розголошувати дані Абонента, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Укладанням цього договору Абонент надає згоду на зберігання і оброблення його особистих даних.
2.2. Абонент зобов'язався:
2.2.1. Дотримуватись правил надання послуг, розміщених на сайті www.itldc.com.
2.2.2. Вчиняти всі дії щодо забезпечення захисту інформації в системі, відповідно до встановлених станартів.
2.3. Виконавець має право:
2.3.1. Призупинити надання послуг Абоненту, а також розірвати цей договір в односторонньому порядку у випадках (включаючи, але не обмежуючись) опублікування або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, які прирівнюються до них, а також порушення Абонентом Правил користування послугами.
2.3.2. Проводити моніторинг інформації, яка розміщується Абонентом, з метою контролю дотримання Абонентом умов цього Договору.
2.4. Абонент має право:
2.4.1. Вимагати від Виконавця надання послуг у відповідності до умов цього договору.
2.4.2. Отримувати технічну підтримку з питань, пов'язаних з роботою хостингу. Технічна підтримка здійснюється з понеділка по п'ятницю (за винятком святкових днів) з 10:00 до 18:00 за контактним телефоном та електронною поштою.
2.4.3. Отримувати інформацію про завантаженість серверу, вільну операційну пам'ять та функціонування програмного забезпечення. Дана інформація доступна безкоштовно з панелі управління хостингу.
2.4.4. Змінювати перелік послуг протягом оплаченого періоду користування послугами виключно в межах оплаченої суми. Термін дії договору, при виборі Абонентом більш дорогої послуги, ніж була передплачена раніше, закінчується при використанні Абонентом суми передплати.

3. Вартість послуг і порядок розрахунків.
3.1. Вартість послуг визначається прейскурантом цін, розміщеним на сайті Виконавця. Оплата послуг здійснюється шляхом авансового платежу, сума якого залежить від обсягу замовлених послуг і терміну користування ними.
3.2. Акцепт договору здійснюється шляхом сплати рахунку за відповідний термін користування певним переліком послуг. Цей рахунок одночасно є актом прийому-передачі виконаних робіт за оплачений термін.
При оформленні Абонентом платіжних документів в розділі "Призначення платежу" обов'язково повинен бути вказаний номер отриманого Абонентом рахунку, прізвище, ім'я та по-батькові Абонента. У разі відсутності цих реквізитів в платіжному дорученні, Виконавець не гарантує зарахування отриманої суми в якості оплати послуг.
3.3. Для замовлення нового пакету послуг або продовження користування послугами після спливу сплаченого терміну, Абонент повинен акцептувати новий договір і сплатити окремий рахунок.
3.4. Розрахунки між сторонами проводяться в національній валюті України у безготівковій формі.

4. Особливі умови і відповідальність Сторін
4.1.Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до послуг.
4.2. Виконавець не відповідає за вміст інформації, переданої Абонентом по мережі Інтернет.
4.3. Абонент самостійно відповідає за вміст інформації, переданої їм або іншою особою під даними Абонента по мережі Інтернет, а також за шкоду, заподіяну його діями (особисто, або іншою особою, що використовує його реквізити) фізичним чи юридичним особам, та/або їх майну, державі.
4.4. Абонент переймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою послуг Виконавця, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і послуг, поширюваних в мережі Інтернет і що надаються Абонентові за допомогою послуг Виконавця.
4.5. Абонент повністю відповідальний за збереження свого пароля та збитки, які можуть виникнути унаслідок несанкціонованого його використання. За фактом втрати логіна і пароля, що сталася з вини третіх осіб, клієнт має право направити в адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, підтверджуючого оплату Послуг, а також, по запиту Виконавця – документа, що засвідчує особу Абонента. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що зробили

крадіжку і заподіяли збиток Абонентові. Абонент самостійно вирішує, в які компетентні органи йому слід звернутися за захистом своїх прав і законних інтересів з метою притягнення винних до встановленої законом відповідальності і відшкодування за їх рахунок заподіяного збитку.
4.6. Сторони зобов'язалися забезпечувати конфіденційність мережевих реквізитів (пароль і логін) Абонента.
4.7. Виконавець не несе відповідальності перед Абонентом за будь-які затримки, переривання та/або шкоду, які виникли внаслідок:
4.7.1. дефектів у будь-якому обладнанні, яке не належить Виконавцю;
4.7.2. проблем при передачі даних або з'єднанні, які виникли не з вини Виконавця;
4.7.3. збоїв в роботі з причин, не залежних від Виконавця (відключення енергосистем, технічні аварії, неправомірні дії третіх осіб, тощо).
4.8. Виконавець залишає за собою право призупинити обслуговування Абонента до з'ясування всіх обставин у наступних випадках (включаючи але не обмежуючись):
4.8.1. розміщення Абонентом на своєму віртуальному хостингу інформації, яка порушує майнові або інші права в частині авторського права, інших суміжних з ним прав, права на винахід, патенти, ноу-хау, корисні моделі, а також інші об'єкти згідно Цивільного Кодексу України, Закону України "Про авторські та суміжні права", та іншому законодавству України та міжнародним нормам;
4.8.2. розміщення Абонентом на своєму віртуальному хостингу інформації, яка ображає честь та гідність інших осіб;
4.8.3. розміщення Абонентом на своєму віртуальному хостингу інформації, що містить пропаганду злочинів, насильства, масових заворушень;
4.8.4. розміщення Абонентом на своєму віртуальному хостингу інформації еротичного та/або порнографічного характеру;
4.8.5. розміщення Абонентом на своєму віртуальному хостингу інформації, яка містить пропаганду війни, геноциду, расову непримиренність, наругу над державними символами України або інших держав;
4.8.6. розміщення Абонентом на своєму віртуальному хостингу інформації, спрямованої на насильницьку зміну конституційного ладу, захват державної влади, посягає на територіальну цілісність України або інших держав;
4.8.7. за рішенням державного уповноваженого органу;
4.8.8. розміщення Абонентом на своєму віртуальному хостингу програмного забезпечення, що призводить до порушень у роботі сервісів, що надаються Виконавцем;
4.8.9. використання Абонентом хостингу для шахрайських дій, а також інформації, яка може бути використана для підготовки вчинення вказаних дій;
4.9. Виконавець не контролює доступний через мережу Інтернет інформаційний потік, який може включати небажані для Абонента матеріали і не несе за них відповідальності.
4.10. Виконавець залишає за собою право негайно припинити обслуговування Абонента, у випадку встановлення факту підтримки або використання ним будь-якої спам-активності, включаючи, але не обмежуючись наступними діями:
4.10.1. реклама своїх веб-сторінок шляхом розсилки спаму;
4.10.2. масова розсилка спаму з будь-якої мережі будь-якими методами;
4.10.3. здійснення масових рекламних дій на ресурсах інших користувачів без згоди власників, включаючи масові рекламні повідомлення;
4.10.4. будь-яка підтримка спаму, хакінгу, крекінгу та інших незаконних дій в мережі Інтернет.
4.11. Виконавець не несе відповідальності за розголошення Абонентом свого облікового запису (логіну, паролю).
4.12. Виконавець не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Абонента з розміщення інформації та/або інших дій, вчинених з використанням послуг, які надаються Виконавцем.
4.13. Абонент повністю відповідає за збереження своїх облікових данних. За фактом втрати або несанкціонованого доступу до облікових данних Абонент має право направити запит в Службу технічної підтримки Виконавця. При цьому Виконавець залишає за собою право здійснювати блокування доступу до облікового запису Абонента, з метою виявлення несанкціонованого підключення.
4.14. У випадку вчинення Абонентом будь-яких дій, передбачених пунктами 4.8. та 4.10, грошові кошти за весь період припинення користування Абонентом послугами за даним договором не підлягають поверненню та є штрафною санкцією за порушення умов договору.

5. Обставини непереборної сили (форс-мажор).
5.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання передбачених цим Договором зобов'язань, якщо таке невиконання пов'язане з обставинами непереборної сили (форс-мажор). . До таких обставин відносяться: стихійні лиха, аварії, цивільні заворушення, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежі, набирання чинності законодавчих актів, розпоряджень і постанов державних органів і інші обставини, не залежні від волі сторін.
5.2. Якщо обставина непереборної сили безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань в строк, встановлений в цьому Договорі, термін виконання зобов'язань відсовується пропорційно часу дії відповідної

обставини.

6. Порядок розгляду претензій і суперечок

6.1. Претензії Абонента щодо послуг приймаються Виконавцем до розгляду в порядку, встановленому діючим законодавством України.

6.2. Суперечка, яку не вирішено сторонами шляхом переговорів, передається на розгляд суду у відповідності до правил підвідомчості та підсудності, встановленим процесуальним законодавством України з застосуванням норм матеріального права України.

7. Інші умови

7.1. Сторони не мають право передати або доручити виконання своїх прав і обов'язків за Договором третій стороні.

7.2. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених в цьому Договорі, сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

7.3. Абонент є володільцем інформації в розумінні Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

8. Момент укладання Договору, термін його дії

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту внесення Абонентом оплати за послуги Виконавця (дата договору) і діє протягом оплаченого періоду.

8.2. Після закінчення терміну дії Договору надання послуг припиняється. Для подовження користування послугами після спливу оплаченого терміну, Абонент повинен акцептувати новий договір і сплатити окремий рахунок.

8.3. В разі порушення Абонентом умов цього Договору Виконавець має право розірвати договір в однобічному порядку, з одночасною відправкою Абонентові письмового повідомлення на e-mail Абонента. Моментом розірвання Договору вважається дата відправки відповідного повідомлення Абонентові. Сума, яка складає вартість невикористаних послуг, є штрафною санкцією і не підлягає поверненню Абонентові.

8.4. Розірвання договору з боку Абонента може бути вчинено в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Виконавець

ТОВ «ІТЛ Інтернет-Сервис»
61052, м.Харків, вул.Конторська, 6
ІПН 305893220358
IBAN UA563510050000026003878910436 SWIFT KHABUA2K
АКІБ "УкрСибБанк", ХАРКІВ
МФО 351005
Тел: +380 57 7630763 Факс: +380 57 7630004

_____

Директор Сєдова О. А.

УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІТЛ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІС» №30589328
МІСТО ХАРКІВ